

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
9213/2538

ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด
เจ้าพนักงาน พัทธ์พัทธ์ทรัพย์
ธนาคาร กสิกร ไทย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงเลื่อยจักร โค ก
สำโรง กับพวก

โจทก์
ผู้ร้อง
ผู้คัดค้าน

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 150, มาตรา 406

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 22, มาตรา 24, มาตรา 28

เมื่อศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้เด็ดขาดแล้วพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 22 และมาตรา 24 บัญญัติให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่ผู้เดียวมีอำนาจจัดการและจำหน่ายทรัพย์สินของลูกหนี้และห้ามมิให้ลูกหนี้กระทำการใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือกิจการของตน เว้นแต่จะได้กระทำตามคำสั่งหรือความเห็นชอบของศาล เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ฯลฯ ดังนั้นเมื่อศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยที่ 2 เด็ดขาดเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2532 จำเลยที่ 2 จึงหมดอำนาจที่จะจัดการหรือกระทำการใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินของตน อำนาจดังกล่าวย่อมตกแก่ผู้ร้องในฐานะเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่ผู้เดียวตามกฎหมายดังกล่าว จำเลยที่ 2 จึงไม่มีอำนาจจดทะเบียนจำนองที่ดินแก่ผู้คัดค้านในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2532 ซึ่งเป็นการกระทำเกี่ยวกับทรัพย์สินของตนภายหลังวันที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด การจดทะเบียนจำนองจึงเป็นการฝ่าฝืนต่อพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 22 และมาตรา 24ซึ่งเป็นกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน

การจดทะเบียนจำนองที่ดินของจำเลยที่ 2 แก่ผู้คัดค้านจึงเสียเปล่าเป็นโมฆะ ไม่มีผลผูกพันคู่กรณีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 150 พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 22 และมาตรา 24 เป็นบทบังคับเด็ดขาด แม้ผู้คัดค้านได้จดทะเบียนรับจำนองที่ดินของจำเลยที่ 2 ในเวลาที่ยังไม่ประกาศคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยที่ 2 เด็ดขาดในราชกิจจานุเบกษาและผู้คัดค้านไม่ทราบทั่วกัน คือ จำเลยที่ 2 ที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดตามประกาศดังกล่าว ผู้คัดค้านก็ไม่อาจยกความสุจริตขึ้นอ้างเพื่อลบล้างบทกฎหมายดังกล่าวได้ เมื่อการจดทะเบียนจำนองที่ดินของจำเลยที่ 2 เป็นโมฆะจึงเป็นความเสียเปล่ามาแต่เริ่มแรกไม่มีผลใด ๆ เกิดขึ้นตามกฎหมายในกรณีเช่นนี้ไม่ถือว่าที่ดินของจำเลยที่ 2 จำนองเพื่อประกันการชำระหนี้แก่ผู้คัดค้าน ผู้คัดค้านไม่อาจอ้างได้ว่ามีสิทธิใด ๆ เหนือที่ดินของจำเลยที่ 2 ได้ จึงไม่มีกรณีที่ให้ผู้คัดค้านได้กลับคืนสู่ฐานะเดิม โดยให้ผู้คัดค้านได้รับการชดใช้หนี้เงินกู้และหนี้กู้เบิกเงินเกินบัญชีจากผู้ร้องในฐานะลามิควรได้ซึ่งเป็นคนละเรื่องกับการจำนองที่ผู้ร้องร้องขอให้เพิกถอน

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องจำเลยทั้งสองให้เป็นบุคคลล้มละลายเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2532 ศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยทั้งสองเด็ดขาดเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2532 และพิพากษาให้ล้มละลายเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2534 ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2532 จำเลยที่ 2 ซึ่งเปลี่ยนชื่อเป็นนายภรณ์งามรัตนกาญจน์หรือโกสุมาภาได้จดทะเบียนจำนองที่ดินโฉนดเลขที่ 42809 และ 42810 พร้อมสิ่งปลูกสร้างแก่ผู้คัดค้าน เป็นประกันหนี้อันเป็นการกระทำเกี่ยวกับทรัพย์สินภายหลังที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยที่ 2 ไว้เด็ดขาด จำเลยที่ 2 ไม่มีอำนาจกระทำได้เป็นการฝ่าฝืนมาตรา 22 และมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติล้ม

ละลาย พ.ศ. 2483 ซึ่งเป็นกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน
สัญญาจ้างนองดังกล่าวจึงตกเป็นโมฆะ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 113 ขอให้เพิกถอนการจ้างนองที่ดินโฉนดทั้งสองแปลงพร้อมสิ่งปลูกสร้างดัง
กล่าวและกลับสู่ฐานะเดิม โดยให้ผู้คัดค้านไปดำเนินการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน
หากไม่ไปขอให้ถือเอาคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลเป็นการแสดงเจตนา

ผู้คัดค้านยื่นคำคัดค้านว่า ผู้คัดค้านไม่ทราบว่านายกรัณย์ งามรัตนกาญจน์หรือ
โกสุมาภา กับจำเลยที่ 2จะเป็นบุคคลคนเดียวกันหรือไม่เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์
2531นายกรัณย์ งามรัตนกาญจน์หรือโกสุมาภา เปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันกับผู้
คัดค้านและต่อมาเมื่อวันที่29 พฤศจิกายน 2532 ได้ทำสัญญากู้เงินจำนวน500,000
บาท และทำสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีวงเงิน500,000 บาท จากผู้คัดค้าน โดยจ้างอง
ที่ดินโฉนดเลขที่42809 และ 42810 เป็นประกันในวงเงิน 1,000,000 บาทผู้คัดค้าน
รับจ้างนองที่ดินดังกล่าวโดยสุจริตไม่ทราบว่านายกรัณย์มีชื่อเดิมว่านายเกรียงไกร
ดำรงคำไชยและไม่ทราบว่านายกรัณย์ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดเพราะในประกาศของผู้
ร้องที่โฆษณาคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดปรากฏชื่อจำเลยที่ 2 คือนายเกรียงไกร
ดำรงคำไชยไม่ปรากฏชื่อนายกรัณย์ งามรัตนกาญจน์หรือโกสุมาภาทั้งคำสั่งพิทักษ์
ทรัพย์เด็ดขาดได้ลงในหนังสือราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2532 ซึ่ง
ถือว่าคนทั่วไปทราบคำสั่งในวันดังกล่าว ขอให้ยกคำร้อง และหากวินิจฉัยว่าการ
จ้างนองเป็นโมฆะ ขอให้ผู้ร้องชำระหนี้เงินกู้และหนี้เบิกเงินเกินบัญชีที่นายกรัณย์กู้ยืม
ไปจากผู้คัดค้านซึ่งยอดหนี้ค้างถึงวันที่ 7 มกราคม 2534 รวมเป็นเงิน1,136,371.58
บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้คัดค้าน เมื่อผู้คัดค้านต้องกลับคืนสู่
ฐานะเดิมในฐานะลาภมิควรได้

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้เพิกถอนการจ้างนองที่ดินโฉนดเลขที่42809 และ 42810
พร้อมสิ่งปลูกสร้างระหว่างจำเลยที่ 2กับผู้คัดค้านโดยให้ผู้คัดค้านไปดำเนินการ

เปลี่ยนแปลงทางทะเบียน หากไม่ไปให้ถือเอาคำสั่งศาลเป็นการแสดงเจตนาของผู้
คัดค้าน

ผู้คัดค้านอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า ผู้คัดค้านจดทะเบียนรับจำนองที่ดิน 2 โฉนดของจำเลยที่
2 ก่อนทราบคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดจำเลยที่ 2 แม้จะทราบชื่อเดิมของจำเลยที่ 2
หรือไม่ก็ตามการจดทะเบียนจำนองได้กระทำโดยสุจริต จึงสมบูรณ์ผู้ร้องไม่มีสิทธิขอ
ให้เพิกถอน พิพากษากลับให้ยกคำร้อง

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงที่คู่ความไม่ได้เถียงกันในชั้นนี้ฟังได้ว่า จำเลยที่
2 มีชื่อเดิมว่านายเกรียงไกร ดำรงค์ไชย ต่อมาเปลี่ยนชื่อและนามสกุลใหม่ว่านาย
ภรณ์ งามรัตนกาญจน์หรือโกสุมาภา โจทก์ฟ้องจำเลยที่ 2 ให้เป็นบุคคลล้มละลาย
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2532 ศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยที่ 2 เด็ดขาดเมื่อ
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2532 และลงประกาศคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยที่ 2 เด็ดขาดใน
ราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2532 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2531 จำเลยที่
2 ได้ใช้ชื่อและนามสกุลใหม่เปิดบัญชีกระแสรายวันกับผู้คัดค้าน สาขาซอยจาร์รัตน์
ต่อมาวันที่ 29 พฤศจิกายน 2532 ได้ทำสัญญากู้เงินและสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีจาก
ผู้คัดค้าน โดยจำเลยที่ 2 จดทะเบียนจำนองที่ดินพิพาทโฉนดเลขที่ 42809 และ
42810 เป็นประกันการชำระหนี้แก่ผู้คัดค้าน

พิเคราะห์แล้ว คดีมีปัญหาในชั้นฎีกาว่า การที่จำเลยที่ 2 จดทะเบียนจำนองที่ดิน
พิพาทแก่ผู้คัดค้านภายหลังถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดจะมีผลตามกฎหมายหรือไม่
ไม่เห็นว่าเป็น เมื่อศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้เด็ดขาดแล้วพระราชบัญญัติล้มละลาย

พ.ศ. 2483 มาตรา 22 และมาตรา 24 บัญญัติให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่ผู้เดียวมีอำนาจจัดการและจำหน่ายทรัพย์สินของลูกหนี้และห้ามมิให้ลูกหนี้กระทำการใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือกิจการของตนเว้นแต่จะได้กระทำตามคำสั่งหรือความเห็นชอบของศาลเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ฯลฯ ดังนั้นเมื่อศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยที่ 2 เด็ดขาดเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2532 จำเลยที่ 2 จึงหมดอำนาจที่จะจัดการหรือกระทำการใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินของตน อำนาจดังกล่าวย่อมตกแก่ผู้ร้องในฐานะเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่ผู้เดียวตามกฎหมายดังกล่าว จำเลยที่ 2 จึงไม่มีอำนาจจดทะเบียนจำนองที่ดินแก่ผู้คัดค้านในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2532 ซึ่งเป็นการกระทำเกี่ยวกับทรัพย์สินของตนภายหลังวันที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด การจดทะเบียนจำนองจึงเป็นการฝ่าฝืนต่อพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 22 และมาตรา 24 ซึ่งเป็นกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน การจดทะเบียนจำนองที่ดินของจำเลยที่ 2 แก่ผู้คัดค้านจึงเสียเปล่าเป็นโมฆะ ไม่มีผลผูกพันคู่กรณี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 150 ที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า ผู้คัดค้านจดทะเบียนรับจำนองที่ดินพิพาทของจำเลยที่ 2 ไว้ก่อนวันที่ 26 ธันวาคม 2532 ซึ่งเป็นวันที่ลงประกาศโฆษณาคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยที่ 2 เด็ดขาดในหนังสือราชกิจจานุเบกษาเป็นการกระทำก่อนวันที่ถือว่าผู้คัดค้านได้ทราบคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยที่ 2 เด็ดขาดถือว่าได้จดทะเบียนจำนองโดยสุจริตนิติกรรมจึงสมบูรณ์ตามกฎหมาย ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วยเพราะบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติล้มละลายดังกล่าวข้างต้นเป็นบทบังคับเด็ดขาด แม้จะรับฟังว่าผู้คัดค้านได้จดทะเบียนรับจำนองที่ดินพิพาทของจำเลยที่ 2 ในเวลาที่ยังไม่ประกาศคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยที่ 2 เด็ดขาดในราชกิจจานุเบกษาและผู้คัดค้านไม่ทราบว่านายกรัณย์ งามรัตนกาญจน์หรือโกสุมาภาคือจำเลยที่ 2 ที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดตามประกาศดังกล่าวผู้คัดค้านก็ไม่อาจยกความสุจริตขึ้นอ้างเพื่อลบล้างบทกฎหมายดังกล่าวได้ ฎีกาของผู้ร้องฟังขึ้น ที่ผู้คัดค้านแก้ฎีกาว่า หากศาลฎีกาวินิจฉัยว่าการจด

ทะเบียนจํานองเป็นโฉมจะ ก็ขอให้สั่งผู้ร้องใช้เงินตามสัญญากู้เงินและสัญญากู้เบิกเงิน
เกินบัญชีของจํานองที่ 2 รวมเป็นเงิน 1,000,000 บาทเศษพร้อมดอกเบี้ยจากกอง
ทรัพย์สินของจํานองที่ 2 แก่ผู้คัดค้านเพื่อให้ผู้คัดค้านกลับคืนสู่ฐานะเดิมในฐานะลามมิ
ควรได้นั้น เห็นว่า เมื่อวินิจฉัยว่าการจดทะเบียนจํานองที่ดินพิพาทของจํานองที่ 2
เป็นโฉมจะ จึงเป็นความเสียหายเปล่ามาแต่เริ่มแรก ไม่มีผลใด ๆ เกิดขึ้นตามกฎหมายใน
กรณีเช่นนี้จึงไม่ถือว่าที่ดินพิพาทของจํานองที่ 2 จํานองเพื่อประกันการชำระหนี้แก่ผู้
คัดค้าน ผู้คัดค้านไม่อาจอ้างได้ว่ามีสิทธิใด ๆเหนือที่ดินของจํานองที่ 2 ได้จึงไม่มีกรณี
ที่จะให้ผู้คัดค้านได้กลับคืนสู่ฐานะเดิม โดยให้ผู้คัดค้านได้รับการชดใช้หนี้เงินกู้และ
หนี้กู้เบิกเงินเกินบัญชีจากผู้ร้องในฐานะลามมิควรได้ซึ่งเป็นคนละเรื่องกับการจํานองที่
ผู้ร้องร้องขอให้เพิกถอนได้

พิพากษากลับ ให้บังคับคดีไปตามคำสั่งศาลชั้นต้น

(ปรีชา เฉลิมวณิชย์-สมาน เวทวินิจ-ดุสิต เพชรปลุก)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>